墨玉县博斯坦街道墨玉1919商业街项目“5·3”一般高处坠落事故调查报告

墨玉县博斯坦街道墨玉1919商业街项目“5·3”一般高处坠落事故调查组

2024年7月1日

目 录

一、事故基本情况.....2
（一）事故发生单位及相关单位基本情况.....2
1.事故发生单位基本情况.....2
2.相关参与单位基本情况.....3
（二）工程基本情况.....4
（三）事故相关人员情况.....4
（四）事故发生单位安全管理情况.....5
（五）事故发生经过.....5
（六）事故现场情况.....6
（七）人员伤亡和直接经济损失情况.....9
二、事故应急处置情况.....9
（一）事故现场应急处置情况.....9
（二）医院的救治和善后情况.....10
1.救治情况.....10
2.善后情况.....10
三、事故原因分析.....10
（一）直接原因.....10

（二）间接原因.....10
四、有关责任单位存在的主要问题.....11
（一）事故单位.....11
（二）有关监管部门.....12
（三）事故发生属地.....12
五、对责任单位和有关人员责任认定及处理的建议.....13
（一）因事故中死亡免予或不予以追究责任人员.....13
（二）建议移送司法机关处理的人员.....13
（三）对事故责任单位的责任认定及处理建议.....14
（四）对事故责任人员的责任认定及处理建议.....16
六、 事故整改和防范措施.....16

墨玉县博斯坦街道墨玉1919商业街项目“5·3”一般高处坠落事故调查报告

2024年5月3日12时7分许,墨玉县博斯坦街道博斯坦社区墨玉1919商业街项目工地发生一起高处坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，墨玉县委、县政府高度重视，立即对事故处置、调查、善后等有关工作作出安排部署，并要求住建局以及相关部门深刻吸取事故教训，进一步深入排查各类安全隐患，坚决遏制安全生产事故发生。按照《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《新疆维吾尔自治区生产安全事故报告和调查处理实施办法》（自治区人民政府令196号）的要求，经县人民政府同意，成立由县应急管理局、公安局、住建局、人社局、总工会等单位组成事故调查组，邀请墨玉县人民检察院全程参与监督，全面开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则,通过现场勘验、调查取证、调阅资料、人员问询方式查明事故经过、原因、人员伤亡情况和直接经济损失,认定事故性质以及事故企业和相关人员的责任。针对事故暴露出的问题,总结分析事故主要教训,提出防范、整改的措施建议。

经调查认定,**墨玉县博斯坦街道墨玉1919商业街项目**

“5·3”一般高处坠落事故是一起因作业场所存在事故隐患、作业人员违规作业、未正确佩戴和使用劳动防护用品、企业安全生产管理缺失造成的生产安全责任事故。

一、事故基本情况

（一）事故发生单位及相关单位基本情况

1.事故发生单位基本情况

（1）施工单位：新疆君宝工程建设有限公司，成立于2016年1月7日，法定代表人为林胜，注册资本为5555万元人民币，统一社会信用代码为91653222MA775DMY7W，企业注册地址位于新疆和田地区墨玉县其尼巴格街道其尼巴格社区依甫巴扎东路盛达花园小区6栋，所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；普通机械设备安装服务；住宅室内装饰装修；消防设施工程施工；施工专业作业；金属门窗工程施工；工程管理服务；各类工程建设活动；建筑砌块制造；公路管理与养护；土石方工程施工；市政设施管理；体育场地设施工程施工；水泥制品制造；门窗制造加工；建筑材料销售；门窗销售。

2023年11月17日取得建筑企业资质证书，有效期至2026年10月11日，证书编号：D165159635，资质类别及等级为建筑工程施工总承包壹级。

2022年3月21日取得安全生产许可证，有效期至2025年3月21日，证书编号：（新）JZ安许证字[2016]002975，许可

范围：建筑施工。

2.相关参与单位基本情况

（1）建设单位：墨玉县汇嘉房地产开发有限公司，成立于2022年8月25日，法定代表人为张勇，注册资本为1000万元人民币，统一社会信用代码为91653222MABY1L8T9W，企业注册地址位于新疆和田地区墨玉县波斯坦街道博斯坦社区美林小区1号商业楼140室，所属行业为房地产业，经营范围包含：一般项目：商业综合体管理服务;柜台、摊位出租;住房租赁;房屋拆迁服务;市场营销策划;土地使用权租赁;非居住房地产租赁;停车场服务;物业管理;广告设计、代理;广告制作;广告发布;珠宝首饰零售;珠宝首饰制造;日用百货销售;食品销售（仅销售预包装食品）;服装服饰零售;家用电器销售;美发饰品销售;化妆品零售;体育用品及器材零售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：房地产开发经营;餐饮服务;电影放映;游艺娱乐活动;食品销售。

（2）监理单位：新疆建工工程监理有限公司，成立于1997年09月25日，法定代表人为马博艺，注册资本为300万元人民币，统一社会信用代码为91650104228735169l，企业注册地址位于新疆乌鲁木齐市新市区通安南路1999号万象天地2-4栋102室，所属行业为房屋建筑业，经营范围包含：房屋建筑工程监理、市政公用工程监理、公路工程的监理、电力工程监理、机电安装工程监理、水利电力工程监理、工程造价咨询、

建设项目招标代理服务、工程管理服务。

（二）工程基本情况

墨玉1919商业街项目，项目代码：2307-653222-17-01-948120，总占地面积59.43亩（以实际勘界为准），总建筑面积51667.26平方米，地上二层，框架结构。机动车停车位264个及配套附属设施（供排水管网、消防管网、硬化、绿化、值班室等），容积率≤1.6，绿地率≥20%，建筑密度≤50%，备案总投资为15000万元。计划竣工时间：2024年12月。建设地点：墨玉县银河北路东侧，百合提路西侧，依甫巴扎西路南侧，英协海尔路北侧。2023年12月2日，墨玉县住房和城乡建设局发放建筑工程施工许可证，编号：653222202312020101。

（三）事故相关人员情况

1.阿某，男，43岁，群众，新疆君宝工程建设有限公司墨玉1919商业街项目工地木工，高处坠落死亡人员。

2.林某，男，36岁，群众，新疆君宝工程建设有限公司法定代表人。

3.刘某，男，46岁，党员，新疆君宝工程建设有限公司墨玉1919商业街项目工地项目经理。

4.袁某，男，36岁，群众，新疆君宝工程建设有限公司墨玉1919商业街项目工地专职安全员。

5.吴某，男，36岁，群众，新疆君宝工程建设有限公司墨

玉1919商业街项目工地支模班班组长。

（四）事故发生单位安全管理情况

新疆君宝工程建设有限公司在墨玉1919商业街项目中任命刘某为项目经理，任命袁某为专职安全生产管理人员，制定了项目经理安全生产责任制、项目施工员安全生产责任制、项目安全员安全生产责任制、项目班组长安全生产责任制等责任制，制定了机械设备操作规程、高空作业操作规程、木工操作规程等16项安全操作规程。在涉事工程项目实施过程中，未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训情况，未有效监督、教育作业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品，未按照安全风险分级采取相应管控措施，未采取技术、管理措施及时发现并消除事故隐患。

（五）事故发生经过

2024年5月3日8时30分，新疆君宝工程建设有限公司支模班班组长吴某召开班前安全会，安排施工人员阿某、阿某（死者阿某同事）在4号楼楼顶进行免拆一体保温模板安装作业。12时7分许，阿某（死者阿某同事）听到“砰”的一声，转身查看，未看到阿某，就立即到楼顶边缘查看情况，看到阿某坠落在地面上。同时，墨玉1919商业街项目工人麦某听到项目工地侧面和田地区公路管理局墨玉县分局楼内人员呼叫有人在项目工地坠楼，他立即跑到现场，看到伤者阿某趴在地面上，准备叫人救援，往大门方向走10米左右遇到支模班班组

长吴某并当面告知其发生事故，吴某于12时11分拨打120急救电话，12时19分墨玉县人民医院救护车赶至墨玉1919商业街项目事故发生地对伤者展开现场急救检查，12时24分救护车将伤者转移前往墨玉县人民医院进行救治，13时40分许阿某经抢救无效死亡。

（六）事故现场情况

1.事故发生地位于新疆和田地区墨玉县博斯坦街道博斯坦社区墨玉1919商业街项目施工工地4号楼楼顶外架，外架与楼顶持平，楼顶（共2层，一层层高约9.9米，二层层高约7.5米）距离地面约17.4米，外围已架设脚手架硬防护，现场密目网拆除，人员坠落地面为土质地面。

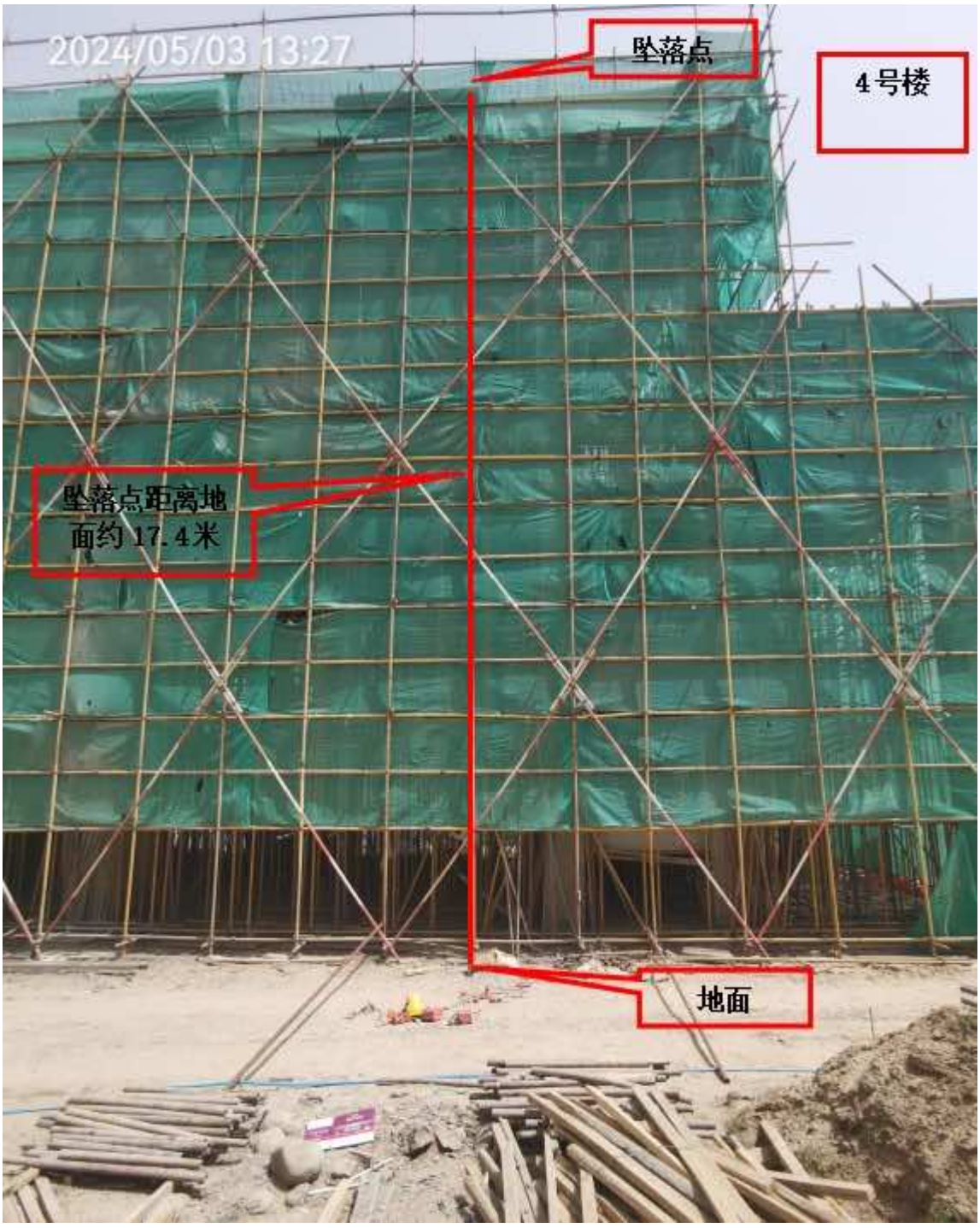


图 1 涉事工地 4 号楼情况

2.事故发生点位外围已架设脚手架硬防护，现场密目网被拆除，免拆一体保温模板左侧边缘放置 1 台切割机，边缘横杆上

挂有 1 个乳胶漆桶。



图 2　事故发生位置

3. 事故现场情况，死者佩戴安全帽 1 顶，佩戴安全带 1 个，地面有 1 滩血迹，事故现场周围脚手架下方散落有配件，2 袋沙土。



图 3 事故现场情况

（七）人员伤亡和直接经济损失情况

事故造成 1 人死亡。根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）[1]等标准和规定，核定事故直接经济损失约 160 万元。

二、事故应急处置情况

（一）事故现场应急处置情况

事故发生后，支模班班组长吴某于 2024 年 5 月 3 日 12 时 11

[1] 《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）直接经济损失指因事故造成人身死亡及善后支出的费用和毁坏财产价值。

分拨打120急救电话，12时19分墨玉县人民医院救护车赶至墨玉1919商业街项目事故发生地对伤者展开现场急救检查，12时24分救护车将伤者转移前往墨玉县人民医院进行救治。

（二）医院的救治和善后情况

1.救治情况

2024年5月3日12时24分救护车将阿某转移前往墨玉县人民医院进行救治，13时40分许阿某经抢救无效死亡。

2.善后情况

事故发生后，经相关单位协调，涉事单位与死者家属就善后事宜进行协商，善后问题已得到妥善解决。

三、事故原因分析

（一）直接原因

1.从业人员安全意识淡薄，在作业过程中未正确佩戴和使用劳动防护用品。作业人员阿某未按照《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016-3.0.5[2]要求，在高空作业时未悬挂安全绳，擅自拆除外围密目网，违章高处作业。

（二）间接原因

新疆君宝工程建设有限公司作为涉事工程项目的施工单位，安全管理缺失。

1.未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训。新疆君宝工程建设有限公司以班前教

[2][] 《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80-2016-3.0.5高处作业人员应根据作业的实际情况配备相应的高处作业安全防护用品，并应按规定正确佩戴和使用相应的安全防护用品、用具。

育为主开展对从业人员的岗前培训，未按照规定对阿某等工人进行安全生产教育和培训。“施工人员入场三级教育手册”显示阿某2024年4月22日至4月24日在公司进行安全教育培训，2024年4月25日至4月27日在项目部进行安全教育培训。经核实，阿某于2024年4月27日未经培训直接进入施工现场开始作业，培训时间和时长等情况与实际不符，存在未如实记录安全生产教育和培训情况。

2.未及时发现并采取措施消除事故隐患。新疆君宝工程建设有限公司作业人员阿某在进行免拆一体保温模板安装作业时，擅自将安装在外架上的密目网部分区域拆除，该公司未及时消除此项隐患，在事故发生后，为了安全起见，安全管理人员安排其他人员对拆除的密目网进行恢复。

3.未按照规定监督从业人员使用劳动防护用品。新疆君宝工程建设有限公司配备的安全管理人员对作业人员监督检查不力，未严格督促、教育作业人员按照使用规则佩戴、使用劳动防护用品。

四、有关责任单位存在的主要问题

（一）事故单位

经调查新疆君宝工程建设有限公司安全生产主体责任落实不到位。**一是**未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训。**二是**未及时发现并采取措施消除事故隐患。三**是**未按照规定监督从业人员使用劳动防护用

品。

（二）有关监管部门

经调查墨玉县住房和城乡建设局2024年2月18日向墨玉1919商业街项目工地下发《关于墨玉县建筑工地复工前准备工作的通知》1份。2024年复工以来，墨玉县质监站对该项目工地检查共计6次，其中下发施工质量安全监督抽查巡查记录表3份，建设工程质量安全整改（停工）通知书3份，共计检查问题53条。6次对项目工地检查5次都提出作业人员未系安全带的问题，其中2次还提出临边防护不到位、外架硬软防护不到位的情况。以上6次检查问题其中1次要求停工整改2天，1次现场监理向住建局报备后要求停工整改2天，其余4次要求限期整改。2024年4月27日墨玉县质监站给新疆君宝工程建设有限公司下达建设工程质量安全整改通知书，排查安全隐患问题15条，其中第三条更是指出高空作业未系安全带，个别工人安全帽不符合要求，要求2024年4月30日整改完毕并形成整改报告，由建设、监理、和施工总承包单位项目负责人签字并盖公章报送质监站复查。质监站下达的建设工程质量安全整改通知书限期整改时间已到，未及时进行复查。

（三）事故发生属地

2024年以来，博斯坦街道办事处检查墨玉1919商业街项目工地问题10次，检查问题共计15条，其中涉及安全生产问题4条，其他类问题11条，在检查的4条安全生产问题中，3条问

题为工人未佩戴头盔，1条问题为电线私拉乱接。根据属地检查问题来看，安全生产问题占比26.6%，检查安全生产问题占比较低；从检查安全生产问题质量来看，安全检查浮于表面，未发现该项目工地存在的深层次安全问题。

五、对责任单位和有关人员责任认定及处理的建议

（一）因事故中死亡免予或不予以追究责任人员

阿某，新疆君宝工程建设有限公司木工，从业人员安全意识淡薄，在作业过程中未正确佩戴和使用劳动防护用品，以致从高处坠落受伤致死，对事故发生负有直接责任，鉴于在事故中死亡，建议不追究其责任。

（二）建议移送司法机关处理的人员

1.吴某,新疆君宝工程建设有限公司墨玉1919商业街项目工地支模班班组长，未及时发现并制止作业人员阿某未悬挂安全绳的违反操作规程的行为，未及时发现安装在外架上的密目网的部分区域被拆除的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第六项[3]的规定。对事故发生负有责任，其行为涉嫌犯罪，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条[4]之规定，建议由司法机关追究其刑事责任。

---

[3] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。

[4] 《中华人民共和国安全生产法》第九十六条 生产经营单位的其他负责人和安全生产管理人员未履行本法规定的安全生产管理职责的，责令限期改正，处一万元以上三万元以下的罚款；导致发生生产安全事故的，暂停或者吊销其与安全生产有关的资格，并处上一年年收入百分之二十以上百分之五十以下的罚款；构成犯罪的，依照刑法有关规定追究刑事责任。

2.袁某,新疆君宝工程建设有限公司墨玉1919商业街项目工地专职安全员，未如实记录安全生产教育和培训情况，未及时发现安装在外架上的密目网的部分区域被拆除的事故隐患，违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款第二项、第五项[5]之规定。对事故发生负有管理责任，其行为涉嫌犯罪，根据《中华人民共和国安全生产法》第九十六条之规定，建议由司法机关追究其刑事责任。

（三）对事故责任单位的责任认定及处理建议

1.新疆君宝工程建设有限公司，涉事工程项目施工单位，安全生产主体责任落实不到位，**一是**未按规定对从业人员进行安全生产教育和培训，未如实记录安全生产教育和培训。**二是**未及时发现并采取措施消除事故隐患。三**是**未按照规定监督从业人员使用劳动防护用品。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款[6]、第四十一条第二款[7]、第四十五条[8]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条

[5] 《中华人民共和国安全生产法》第二十五条第一款 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责:（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议。

[6] 《中华人民共和国安全生产法》第二十八条第四款 生产经营单位应当建立安全生产教育和培训档案，如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况。

[7] 《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款 生产经营单位应当建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取技术、管理措施，及时发现并消除事故隐患。事故隐患排查治理情况应当如实记录，并通过职工大会或者职工代表大会、信息公示栏等方式向从业人员通报。其中，重大事故隐患排查治理情况应当及时向负有安全生产监督管理职责的部门和职工大会或者职工代表大会报告。

[8] 《中华人民共和国安全生产法》第四十五条 生产经营单位必须为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品，并监督、教育从业人员按照使用规则佩戴、使用。

第一款第一项[9]之规定，建议由县应急管理局对其予以行政处罚。

2.墨玉县住房和城乡建设局在检查该项目工地时出现相同安全问题屡改屡犯现象。在“五一”节日前对该项目工地检查出来的问题要求限期整改，限期整改时限已到，未及时复查形成闭环管理。以上存在的问题，违反了自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则第十八条第一款第一项[10]之规定，依据自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则第七十五条[11]之规定，建议对墨玉县住房和城乡建设局党组书记、墨玉县住房和城乡建设局在全县范围内予以通报。

3.博斯坦街道办事处在检查该项项目工地时存在检查安全生产问题占比较低，隐患排查不及时，安全检查问题浮于表面，发现该项目工地存在的深层次安全生产问题能力不强等问题。以上存在的问题，违反了自治区实施《地方党政领导干部

---

[9][] 《中华人民共和国安全生产法》第一百一十四条第一款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款。

[10][] 自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则第十八条第一款 各部门（单位）党政主要负责人同为本部门（单位）安全生产第一责任人，对本部门（单位）的安全生产工作负全面领导责任，其安全生产职责主要包括：（一）认真贯彻党中央、国务院以及上级和本级党委、政府关于安全生产的决策部署和指示精神，安全生产方针政策、法律法规，把安全生产列入重要议事日程，与业务工作同时安排部署、同时组织实施、同时监督检查、同时考核奖惩。

[11][] 自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则第七十五条 对存在本细则第七十四条情形的责任人员，应当根据情况采取通报、诫勉、停职检查、调整职务、责令辞职、降职、免职或者处分等方式问责；问责对象涉嫌职务违法犯罪的，由监察机关依法调查处置。对存在本细则第七十四条情形的部门（单位），应当予以通报。

安全生产责任制规定》细则第五条第一项[12]、第十五条第一项[13]之规定，依据自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则第七十五条之规定，建议对博斯坦街道党工委书记、博斯坦街道办事处主任、博斯坦街道在全县范围内予以通报。

（四）对事故责任人员的责任认定及处理建议

1.林某，新疆君宝工程建设有限公司法定代表人，未落实本单位的安全生产规章制度和操作规程，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患，对事故发生负有重要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项[14]之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项[15]之规定，建议由县应急管理局对其予以行政处罚。

2.刘某，新疆君宝工程建设有限公司涉事工程项目经理，未

---

[12] 自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则第五条 各级党委主要负责人安全生产职责主要包括：（一）认真贯彻执行党中央、国务院以及上级党委关于安全生产的决策部署和指示精神，安全生产方针政策、法律法规。

[13] 自治区实施《地方党政领导干部安全生产责任制规定》细则第十五条 县级以上各级政府主要负责人的安全生产职责主要包括：（一）认真贯彻落实党中央、国务院以及上级党委和政府、本级党委关于安全生产工作的决策部署和指示精神，安全生产方针政策、法律法规，在权限内依法组织起草安全生产法规草案、制定安全生产政府规章和规范性文件。

[14] 《中华人民共和国安全生产法》第二十一条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:（二）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程；（五）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。

[15] 《中华人民共和国安全生产法》第九十五条 生产经营单位的主要负责人未履行本法规定的安全生产管理职责，导致发生生产安全事故的，由应急管理部门依照下列规定处以罚款:（一）发生一般事故的，处上一年年收入百分之四十的罚款。

落实本单位的安全生产规章制度和操作规程，未落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，未及时消除生产安全事故隐患，负有主要领导责任。违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第二项、第五项之规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十五条第一项之规定，建议由县应急管理局对其予以行政处罚。

六、事故整改和防范措施

依照事故调查处理“ 四不放过”的原则，制定并落实如下整改和防范措施:

（一）建议墨玉县住房和城乡建设局高度重视本起事故中暴露出的问题，举一反三，督促涉事各参建单位切实履行职责，严格落实安全生产责任，进一步加强统一协调管理，加强对在建项目的安全生产检查工作，加大执法检查力度，加强事故警示教育工作，强化安全生产教育和培训，深化安全风险分级管控和事故隐患排查治理工作，严防同类事故再次发生。

（二）建议博斯坦街道办事处认真落实属地管理的要求，一是强化业务培训，增强业务能力水平，提高巡查检查质量;二是加强宣传力度，强化事故警示作用，向辖内企业通报事故有关情况,形成震慑作用。

（三）新疆君宝工程建设有限公司要深刻吸取事故教训，举一反三，深刻整改，加强事故警示教育，落实安全生产主体责任，严格落实安全生产各项规章制度和安全操作规程，特别

是在高处作业方面要加强安全教育培训，提高员工的安全防范意识和安全操作技能，全面提升安全生产水平。

墨玉县博斯坦街道墨玉1919商业街项目“5·3”一般高处坠落事故调查组